

통 보

1. 제 목 : ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ 민간임대 주거시설의 임대료
수납 방식 개선 필요

2. 소관부점 : 국유남부개발처

3. 내 용 :

가. 업무 개요

국유남부개발처는 ◇◇◇◇ ◇◇◇◇의 위탁개발 기획 및 임대·시설관리 업무를 담당하고 있으며, ◇◇◇◇ ◇◇◇◇의 임대시설을 민간에 임대하고 임대료를 부과·수납하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제59조에 따르면 국유일반재산을 개발하려는 경우에는 위탁기간, 위탁보수, 자금차입의 한도, 시설물의 용도 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청이나 중앙관서의 장의 승인을 받아야 하고, 승인받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같으며, 위탁개발재산의 대부·분양·관리의 방법은 수탁자가 총괄청이나 중앙관서의 장과 협의하여 정할 수 있다고 되어 있다.

그리고 기획재정부훈령 제390호(2018. 9. 6.) 「국유재산 위탁개발사업 운용지침」 제10조¹⁾에 따르면 공사가 위탁개발사업을 추진하고자 하는

1) 제10조(사업계획의 제출) ① 한국자산관리공사 및 한국토지주택공사가 위탁개발사업을

경우에는 사업계획을 해당 일반재산의 소관 총괄청 또는 중앙관서의 장에게 제출하여야 하고, 이 때 제출하는 사업계획에는 대부방법 또는 분양방법 등 관리·처분계획에 관한 내용 등을 포함하여야 한다고 되어 있다.

또한, 공사가 기획재정부에 제출하는 사업계획서²⁾에 따르면 사업계획서에서 구체적으로 명시되지 않은 내용은 기획재정부의 「국유위탁개발부동산 임대·시설 관리업무 매뉴얼」(2019. 7. 16., 이하 ‘매뉴얼’) 등에 따라 처리하거나 기획재정부와 협의하여 처리한다고 되어 있다.

따라서 국·공유위탁개발재산을 개발하여 임대하는 경우 임대료 수납방식 등을 명확히 정하고 이를 임대차계약서에 반영하여 임대관리를 하여야 한다.

다. 감사 결과 확인된 문제점

그런데 국유남부개발처에서 관리하고 있는 ◇◇◇◇ ◇◇◇◇에 대하여 사업계획서와 2018. 12. 26.(준공일)부터 2019. 6. 30. 현재까지 임대차계약을 체결하여 관리 중인 관사시설, 근린생활시설 및 민간임대 주거시설의 임대료 청구 및 수납 실태를 점검한 결과

추진하고자 하는 경우에는 사업계획을 해당 일반재산의 소관 총괄청 또는 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 사업계획에는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1~10. (중략)

11. 대부방법(대부로 산출 및 납부방법, 임차인 선정 등) 또는 분양방법(분양가 산출 및 납부방법, 분양대상자 선정 등) 등 관리·처분계획 (이하 생략)

2) 통상적으로 최초 일반재산을 개발하려는 경우 사업계획서를 기획재정부에 제출하고, 개발이 완료된 후 그간의 수정사항을 반영한 수정 사업계획서를 재차 제출함

민간임대 주거시설의 임대료 등 납부시기³⁾에 대해서는 사업계획서에 구체적으로 정하지 않았으므로 매뉴얼에서 정하는 바에 따라 해당 월 임대료를 월말까지 수납하여야 하는데도 민간임대 주거시설의 임차인을 모집하는 과정에서 임대안내문⁴⁾에 ‘임대료는 매월 말 선납(다음 월 임대료를 월말까지 수납)’으로 임대료 납부시기를 안내하고 임차희망자로부터 임차의향서를 접수받아 임대차계약을 체결하였다.

이후, 임대차계약서에는 매뉴얼에서 정하고 있는 바와 같이 해당 월 임대료를 월말까지 수납하도록 명시하였으나 실제로는 임대차계약서와도 다르게 임차인으로부터 월 임대료를 매월 1일⁵⁾까지 선납받는 등 [표 11]과 같이 임대료 수납 방식의 실제 현황이 임대안내문, 임대차계약서와 각기 달리 운영되고 있다.

[표 11] ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ 임대료 수납 방식 비교

구 분	사업계획서	매뉴얼	임대안내문	임대차계약서	실제 현황
납부 시기	별도로 정하고 있지 않음	월 임대료를 매월 말일까지 수납	임대료는 매월 말 선납	월 임대료를 매월 말일까지 수납	월 임대료를 매월 1일까지 선납

그 결과, 임차인이 월 임대료를 해당 월 2일에서 말일 사이에 납부하는 경우, 임대차계약서에 따르면 연체가 아닌데도 매월 1일 기준으로 연체료를 산출·부과하고 있어 임차인과 분쟁이 발생할 소지가 있다.

3) ◇◇◇◇ 사업계획서의 준공 후 재산관리계획에 따르면 관사시설은 ‘공무원 주거용 재산 관리 기준’ 및 타 통합관사 사례에 준하여 임대관리를 한다고 되어 있어 임대료를 선수납하고 있으나, 민간임대는 별도로 정하고 있지 않아 근린생활시설은 「국유위탁 개발부동산 임대·시설 관리업무 매뉴얼」에 따라 임대료를 월 정액 수납하고 있음

4) 2019. 1. 16. 및 2019. 6. 17. 두 차례 공사 홈페이지를 통하여 게시한 바 있음

5) 납부기일이 토요일 또는 공휴일인 경우 다음 영업일까지 선납하도록 함

[소관부점 의견] 국유남부개발처는 기획재정부와 협의 중인 ◇◇◇◇◇
◇◇◇◇◇ 수정 사업계획서에 민간임대 주거시설의 임대료 등 납부시기에 관한 내용을 반영하고, 민간임대 주거시설의 임차인에 대해서는 임대료 등 납부시기에 대한 안내문 발송 등의 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

국유남부개발처장은 국·공유개발 부동산을 임대할 경우 임대료 납부시기에 대한 명확한 기준을 정하여 운영하도록 하고, ◇◇◇◇◇
◇◇◇◇◇의 민간임대 주거시설에 대하여 수정 사업계획서에 임대료를 선수납하는 근거를 반영하는 한편, 이미 임대차계약을 체결한 임차인에 대해서는 납부시기에 대한 명확한 안내 등의 조치를 하시기 바랍니다.
(통보)